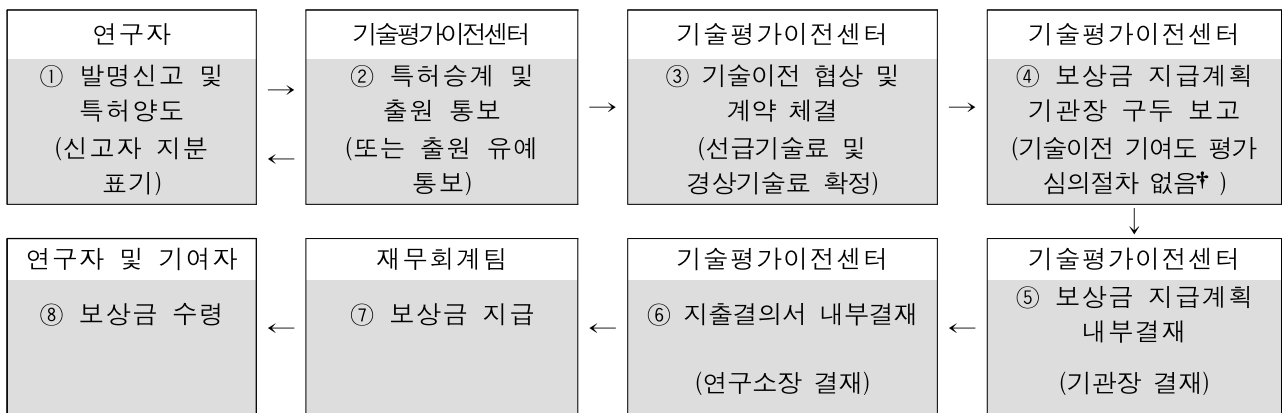


나. 기술이전 기여자 보상금 지급절차 개선 권고

【문제점】

- 「직무발명관리보상규정」 제8조(기술료 사용)제3항에 따르면 기술료 수익금의 지급대상, 지급시기, 지급방법 등 필요한 세부사항은 원장이 따로 정한다고 규정하고 있음.
- 그러나, 기술평가기전센터는 지급대상, 지급시기, 지급방법 등 필요한 세부사항을 별도로 정하여 운영하지 않고 있으며, 기술이전계약이 체결되는 경우 수시로 [그림 10]과 같이 기관장 내부 결재 후 기여자에 대하여 보상금을 지급하고 있음.

[그림 10] 기술이전 기여자 보상금 지급절차



- 타 기관의 경우, 기술이전 주관 연구자가 기여산정표를 작성하여 추천하거나 또는 기여자가 기술이전 기여활동을 명시한 기여 산정표를 기술이전 담당부서에 제출하면 기술이전 담당부서에서 의견서를 첨부하여 지식재산(또는 기술전문)위원회 심의를 거쳐 기여도 활동[‡]을 구체적으로 검토하여 지급여부를 결정하고 동 심의결과를 기관장 결재를 거쳐 최종 지급함.

([†]기여도 활동에는 핵심기여자, 기여자, 지원자로 구분하여 점수를 부여하고, 기술이전 계약상대자 발굴 형태, 연구과제 구분에 따라 기여도를 차등하여 산정 및 관련 위원회 심의과정을 거쳐 최종 기여도를 평가함)

[참고자료 : 타 기관 기술이전 기여자 보상 실시 현황 참조]

- 따라서, 국립암센터도 기술이전 기여자 보상금 지급에 관한 관련 위원회의 심의 및 기여 활동 산정표 첨부 등 기술이전 기여자 보상에 관한 구체적인 절차를 마련하여 시행할 필요가 있음.

[조치사항]

- 기술평가이전센터장은,
 - 기술이전 기여자에 대한 보상금 지급 심의 절차를 마련하는 등 「직무발명관리보상규정」의 세부 운영기준을 마련하기 바랍니다.

(개선)

[참고자료 1] 타 기관 기술이전 기여자 보상 실시 현황

구 분	○○○○○○○○	ⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂⓂ	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆	◎◎◎◎◎◎◎◎
기술료 보상범위	선급기술료, 경상기술료(사례없음)	선급기술료, 경상기술료(사례없음)	선급기술료 경상기술료(심의결정)	선급기술료, 경상기술료(사례없음)
지급기준	1.정부지원 연구과제 참여기업발굴, 발명자가 기업발굴, 산학연구과제 기술이전 : 실시료의 4% * 배분비율20% = 0.8% 2.기술이전 담당자가 대상기업, 유망기술 발굴한 경우 : 실시료의 6% * 배분비율30% = 1.8% 3.기술이전 대상기업이 해외기업인 경우 : 실시료의 4~6% * 배분비율 35% = 2.1%~2.8% 4.1내지3외에 발명자가 추가로 배정요청 또는 관련 규정이 정할 경우 추가 5.1내지3에서 실시료가 5억을 초과하는 경우 기여금 배분비율 10% 적용	기술이전 기여자에 대한 보상금 지급은 <u>기술료 수입금의 10% 이내</u> 로 하여 지급한다.	“기술이전기여자 인센티브”는 <u>경비를 제외한 기술료 수입액의 10%</u> 로 한다.	기술이전 기여자가 있는 경우 기술이전 기여자에게 기술료수입규모를 고려하여 <u>기술료 순수입액의 5% 이내에서</u> 별표 제1호(기술이전 기여자 인센티브 산정표)에 따라 정한 금액을 연구직원 인센티브와 별도로 배분하되, 지식재산권심의위원회에서 기술이전 기여자 인센티브 지급율을 결정한다.
지급규정 단서조항	정부지원 연구과제 기술료 규정(기술이전계약 또는 다른 규정에서 별도로 정한 것이 있는 경우)에 의해 기술료를 배분하는 경우 사업주관 해당부처의 규정(계약, 다른 규정)에 따른다.			
지급현황	실 지급 사례 없음	심의를 거쳐 2% 수준 결정	세부운영은 10% 기준 이내로 심의 결정	심의를 거쳐 5%지급 (기술료 5억 미만)
위원회 심의	지식재산관리위원회 심의	기술실용화위원회 심의	기술전문심의위원회 심의	지식재산권심의위원회 심의
기술이전 기여활동 산정	지급기준에 활동구분을 명시	기술이전 기여자 배분점수표 작성	기술이전 기여자 점수 산정표 작성	기술이전 기여자 점수 산정표 작성
지급시기	심의 후 수시	입금 후 1개월 이내 (1년 2회 한도)	연1회 정기지급 원칙 (필요시 수시)	연2회 정기지급

[참고자료 2] ○○○○○○○○○○ 양식

기술실시보상금 배분점수표

<기술이전 기여자>

1. 기술실시계약 개요

☐ 실시계약명 :

☐ 실시기업명 :

☐ 계약체결일 :

2. 분야별 기여도

No.	성명	소속부서	개인번호	기여구분 ^{주1)}	주요역할 및 내용
1					
2					
3					
4					

주1) 기여구분

기여구분(분야)	내 용
1. 전담인력	○ 기술이전 및 기술사업화 전담조직에 소속된 자로서 기술실시계약 체결에 직접적으로 기여한 사람
2. 기술검토	○ 연구개발성과에 대한 시장성평가, 가치평가, 기술소개서 작성 등을 통해 기술실시계약 체결에 간접적으로 기여한 사람
3. 기술마케팅	○ 연구개발성과의 기술설명회 주관 및 참여, 국·내외 기업 대상 홍보 등을 통해 기술실시기업을 발굴하는데 기여한 사람
4. 계약협상	○ 기술실시계약 체결을 위한 협상에 주도적으로 참여하여 기술료 수입 증대에 기여한 사람
5. 사후관리	○ 기술실시기업에 대한 후속지원 및 현장실사 등을 통하여 기술료 확보에 기여한 사람
6. 권리확보 및 법률적 대응	○ 연구개발성과의 지식재산권을 침해한 자를 적발하거나 기술적·법적 지원을 통해 권리확보에 기여한 사람
7. 기타	○ 기타 연구책임자의 추천을 받아 원장이 기술이전 기여자로 인정하는 사람

3. 개인별 배분점수

No.	성명 (개인번호)	재직 여부	기술이전 기여점수		개별 확인
			개인별 기여도 점수 ^{주2)}	최종점수 ^{주3)}	
1			㉠	%	(인)
2			㉡	%	(인)
3				%	(인)
합 계			㉢	100%	

주2) 기여구분 및 기여도 점수 부여기준

기여구분	내 용	점수 부여 기준
핵심기여자	○ 기술이전의 핵심 역할을 수행하여 기술료 확보에 기여한 자	7점~10점
기여자	○ 기술이전의 주요 업무를 수행하여 기술료 확보에 기여한 자	4점~6점
지원자	○ 기술이전의 직.간접 지원을 통하여 기술료 확보에 기여한 자	1점~3점

주3) [개인별 기여도 점수(㉠) / 기술이전기여자 전원 점수 총계(㉢)]×100

다음과 같이 기술이전 기여자 보상금 지급을 위한 개인별 배분 점수를 산정합니다.

20

연구책임자 (인) 기술이전 전담부서장 (인)

[참고자료 3] 기술이전 성과 배분 법령 등 현황

기술이전법 시행령	국가연구개발사업 규정
제24조(공공기술 이전에 대한 성과 배분) ② 법 제 19조제2항에 따라 연구자 및 기술의 이전에 기여한 사람에게 배분하는 보상금은 다음 각 호의 구분에 따른 금액 또는 그에 상응하는 자산으로 한다. (이하 중략) 1. 연구자: 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 50 이상 2. <u>기술의 이전에 기여한 사람 : 연구자가 개발한 기술을 이전하거나 사업화하여 얻은 기술료의 100분의 10 이상</u>	제23조(기술료의 사용) ① 연구개발성과 소유기관이 비영리법인인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 이 경우 제1호 및 제3호에 따라 사용하는 기술료는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다. 1. 정부 출연금 지분의 5퍼센트 이상: 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용 2. 정부 출연금 지분의 50퍼센트 이상: 연구개발 과제 참여연구원에 대한 보상금 3. 정부출연금 지분의 10퍼센트 이상: 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비 4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 금액을 제외한 나머지 금액: 연구개발 재투자, 기관운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 기여한 직원 등에 대한 보상금

[참고자료 4]

기술이전 기여자 보상금 지급현황

(단위 : 원)

지출일자	적요	지급액	수령자
합계		73,422,906	
2014-02-05	“간암 유전자 치료제 전용실시권“ 기술이전	7,943,882	□□□□
2014-02-05	“간암 유전자 치료제 전용실시권“ 기술이전	3,971,940	●●●●
2014-02-05	“간암 유전자 치료제 전용실시권“ 기술이전	3,971,940	■□■□
계		15,887,762	
2014-11-11	“약물 주입 포트(V-Port)“ 기술이전	896,962	●●●●
2014-11-11	“약물 주입 포트(V-Port)“ 기술이전	896,962	■□■□
2014-11-11	“약물 주입 포트(V-Port)“ 기술이전	1,793,924	□□□□
계		3,587,848	
2015-04-23	“방사선 치료용 레이저 정렬 장치“ 기술이전	408,073	●●●●
2015-04-23	“방사선 치료용 레이저 정렬 장치“ 기술이전	816,146	□□□□
2015-04-23	“방사선 치료용 레이저 정렬 장치“ 기술이전	408,073	■□■□
계		1,632,292	
2015-07-08	“약물 주입 포트“ 기술이전	1,346,830	●●●●
2015-07-08	“약물 주입 포트“ 기술이전	1,346,830	■□■□
2015-07-08	“약물 주입 포트“ 기술이전	1,795,774	□□□□
계		4,489,434	
2016-06-13	“면역세포치료제“ 유틸렉스 전용실시권기술이전	9,387,731	●●●●
2016-06-13	“면역세포치료제“ 유틸렉스 전용실시권기술이전	9,387,731	■□■□
계		18,775,462	
2016-06-13	“면역세포치료제“ 유틸렉스 특허권양도기술이전	7,831,418	●●●●
2016-06-13	“면역세포치료제“ 유틸렉스 특허권양도기술이전	7,831,418	■□■□
계		15,662,836	
2016-06-13	“온라인 건강관리“ 에임메드 기술이전	626,838	●●●●
2016-06-13	“온라인 건강관리“ 에임메드 기술이전	626,838	■□■□
계		1,253,676	
2016-10-31	“암대사조절항암제“기술이전	1,609,815	●●●●
2016-10-31	“암대사조절항암제“기술이전	1,609,815	■□■□
계		3,219,630	
2017-06-27	“보로노이“ 기술이전 기여자	1,966,540	●●●●
2017-06-27	“보로노이“ 기술이전 기여자	1,966,540	■□■□
계		3,933,080	
2017-10-23	(주)메디랩 기술이전기여자 보상금 지급	1,365,443	●●●●
2017-10-23	(주)메디랩 기술이전기여자 보상금 지급	1,365,443	■□■□
계		2,730,886	
2018-01-25	(주)메디랩 기술이전기여자 보상금 지급	1,125,000	●●●●
2018-01-25	(주)메디랩 기술이전기여자 보상금 지급	1,125,000	■□■□
		2,250,000	